

일련번호	1
감 사 자	★★★

붙임

징계·경고·주의·시정(환수)·시정

제 목 직원의 복무 위반 및 관리감독 소홀

관 계 부 서 目目目目본부 ♠♠♠♠처 ♣♣부

조 치 부 서 目目目目본부 ♠♠♠♠처 ♣♣부

내 용

目目目目본부는 직원들이 복무를 준수하도록 하고 있으나, 2명의 직원들이 시업시간과 중식시간을 위반한 사례가 발생하여, 이에 대한 신분상 및 급여 환수 등의 조치를 시행함.

1. 업무개요

우리 회사는 취업규칙을 통해 직원들이 회사의 제규정을 성실히 지키도록 명기하고 있고, 근무시간, 출근 및 지참계 등에 대한 세부 규정을 마련하여 직원들의 근태를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”, 제2항 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.”, 제22조(출근) “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다”, 제23조(결근계 및 지참계) 제1항 “직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다” 및 제74조(징계) “직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다” 라고 명기되어 있다.

또한, 「유연근무제 운영지침」 제10조(위반자의 제재) “사용부서장은 수시 복무점검을 실시하여 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근시간을

준수하지 않아 적발된 경우 1차 적발 시에는 주의 조치하고, 2차 적발 시에는 탄력근무 실시를 해제하고 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시 대상에서 제외하여야 하며 상별규정 제25조에 따라 징계 조치할 수 있다.” 라고 규정하고 있다.

그리고, 「상별규정」 제25조(징계사유) “직원으로서 법령 및 사규를 위반하여 취업규칙 제74조 각호의 1에 해당하는 사유 발생 시 지체없이 징계 의결을 요구하여야 하고, 그 결과에 따라 징계 처분하여야 한다.” 및 제27조(경고) 제1항 “인사위원회의 심의시에 경미한 내용으로서 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 때에는 경고 또는 주의 처분할 수 있다.” 라고 명기되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

가. ○○○ 과장 및 ○○○ 주임의 근태 위반

- '25. 4. 4. 익명 제보채널(레드휘슬)에 “★★ ☁☁부 ○○○과장, ○○○ 주임이 매주 금요일마다 상습적인 지각을 반복하고 있다” 라는 제보가 접수되었다. 이에 따라 '24. 6. 5.부터 '25. 4. 9까지 ■■■■본부 차량 출입 시스템의 입·출차 기록을 확인한 결과,
- ○○○ 과장은 총 42회(240분)에 걸쳐 시업시간(38회, 223분) 및 중식시간(4회, 17분)을 위반한 사실이 확인되었다.

[표1] 시업 및 중식시간 위반 횟수

단위 : 회

구 분	시업시간 위반	중식시간 위반	합 계	비 율
5분 미만	16	2	18	43%
5분 이상 ~ 10분 미만	16	2	18	43%
10분 이상 ~ 15분 미만	5	-	5	12%
15분 이상 ~ 20분 미만	1	-	1	2%
합 계	38	4	42	100%

- 그리고, ○○○ 주임은 총 53회(153분)에 걸쳐 시업시간(30회, 89분) 및 중식시간(23회, 64분)을 위반한 사실이 확인되었다.

[표2] 시업 및 중식시간 위반 횟수

단위 : 회

구 분	시업시간 위반	중식시간 위반	합 계	비 율
5분 미만	23	19	42	79%
5분 이상 ~ 10분 미만	7	4	11	21%
합 계	30	23	53	100%

- ○○○○ 과장과 ○○○○ 주임은 근태 위반 사실에 대해서는 모두 인정하였다. 다만, ○○○○ 과장은 시업시간 근태 위반이 금요일에 집중된 이유에 대해, 건강상 문제로 인한 약 복용으로 불면증 등 부작용도 있으며, 생체리듬상 월요일부터 목요일까지는 08시15분까지 출근을 하다가 금요일은 08시까지 출근해야 하는 것이 전체적인 신체 밸런스가 깨진 것 같고, 조금 늦게 출근 하면 그만큼 늦게 퇴근을 하면서 근무시간을 채우려는 노력했다고 진술하였다.
- 하지만, 회사에서는 다양한 형태의 유연근무제도를 활용할 수 있도록 하고 있고, 30분 단위의 휴가를 사용할 수도 있으며, 동료 직원에게 휴가원, 지참계 등의 제출을 부탁하여 충분히 관련 규정을 준수할 수 있었을 것으로 사료 된다.
- 이를 종합해 볼 때, ○○○○ 과장과 ○○○○ 주임의 근무시간 미준수는 「취업 규칙」 제10조(성실의무), 제22조(출근), 제23조(결근계 및 지참계) 위반에 해당하며, 탄력근무제 신청에 의해 자율적으로 선택한 출퇴근 시간을 준수하지 않아 「유연근무제 운영지침」 제10조(위반자의 제재) 위반에 해당한다.

나. ○○○○ 차장 및 ○○○○ 부장의 관리·감독 소홀

- ○○○○ 차장과 ○○○○ 부장은 ♠♠♠♠처 (☆☆)♀♀부 관리자로서 소속 부서 직원들의 근태를 관리할 책임이 있다.
- 그런데, ○○○○ 과장과 ○○○○ 주임이 '24. 6. 5.부터 ~ '25. 4. 9.까지 약 10개월간 각각 42회(240분) 및 53회(153분)에 걸쳐 시업과 중식시간을 위반하였고, 동 기간 회사에서는 관리자에게 직원들의 근태관리를 강조¹⁾하였음에도 직원의 근무시간 위반 사실을 인지하지 못하였다. 이는 관리 감독자로서의 책임 소홀로서, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반에 해당한다.
- 다만, 근태 관련 철저 요청 공문을 수신하면 부서회의나 단톡방을 이용해 공유 및 교육·지도한 사례가 있었으며, ○○○○ 차장은 ♀♀차장과 ▷▷차장을 겸직하고 있어 과중된 업무로 인해 직원 근태 관리에 어려움이 있음을 진술하였다.

1) '전 직원 근태관리 철저 요청' [인사운영실-1785 (2024.07.17.)],
'유연근무제 복무관리 철저 재강조 알림' [인사운영실-1945 (2024.08.07.)]

관계부서 의견 두 직원이 악의적으로 근태를 위반하지 않았다고 생각하며, 이런 점이 반영되어 선처되길 바라며, 관리자가 다수의 직원을 대상으로 출퇴근 시간을 일일이 확인하기가 어려움이 따르니, 인트라넷 로그인, 로그오프 시간이 출근 시간보다 늦거나 퇴근 시간보다 빠를 경우 관리자에게 알람을 제공되거나, 각자가 근태 준수에 경각심을 갖는 방안의 시스템이 마련되면 좋을 것 같다고 말하였다.

조치할 사항 **■■■■■본부장**은 복무 위반을 한 ○○○ 과장과 ●●● 주임을 징계하여 주시고(징계), 관리·감독 책임을 소홀히 한 ■■■■■ 차장과 ■■■■■ 부장에게는 각각 경고, 주의 조치하여 주시기 바랍니다(경고, 주의).

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
♠♠♠♠ 처 ♣♣부	부장	■■■■■	'23.12~현재	취업규칙 위반	주의
	차장	■■■■■	'24.12~현재		경고
	주임	●●●	'22.06~현재		징계
	과장	●●●	'13.12~현재		징계

또한, ○○○ 과장과 ●●● 주임이 근태 규정을 위반한 각각 4시간 및 2.55 시간에 대한 급여를 환수 조치하시고(시정_환수), 6개월 동안 탄력근무 실시 대상에서 제외하여 주시기 바랍니다(시정). 끝.